



Assurance responsabilité civile des propriétaires d'immeubles

Conditions générales (CG) Assurance responsabilité civile des propriétaires d'immeubles ; édition août 2006

Conditions générales (CG) pour l'assurance des bâtiments – A Dispositions communes; édition janvier 2011

Conditions générales (CG) pour l'assurance des bâtiments – Z Assistance; édition janvier 2011



GVB

Nous assurons votre bâtiment.

Information juridique

La couverture d'assurance des travaux de construction et d'assurance responsabilité civile du maître d'ouvrage est proposée par la compagnie d'assurance Allianz Suisse SA.

Elle a son siège à la Richtiplatz 1 à 8304 Wallisellen.

Les prestations pour l'assistance seront fournies par la Mondial Assistance International S.A. Paris, succursale de Wallisellen (Suisse), Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen.

Table des matières

Assurance responsabilité civile des propriétaires d'immeubles	5
Conditions générales (CG) pour l'assurance responsabilité civile des propriétaires d'immeubles	5
Étendue de la couverture d'assurance	5
En quoi consiste la couverture d'assurance ?	5
Art. 1 Objet de l'assurance	5
Art. 2 Personnes assurées	6
Art. 3 Dispositions complémentaires pour la copropriété et la propriété commune	7
Art. 4 Dispositions complémentaires pour la propriété par étages	7
Art. 5 Dispositions complémentaires pour les dommages corporels et matériels ainsi que les frais de prévention de dommages en rapport avec des atteintes à l'environnement	8
Art. 6 Limitations de l'étendue de l'assurance	9
Art. 7 Validité temporelle	10
Art. 8 Prestations de la société	10
Art. 9 Somme d'assurance et franchise	11
Début, durée et fin du contrat	12
Art. 10 Début	12
Art. 11 Durée du contrat	12
Art. 12 Résiliation en cas de sinistre	12
Obligations pendant la durée du contrat	12
Art. 13 Aggravation et diminution du risque	12
Art. 14 Suppression d'un état de fait dangereux	12
Art. 15 Violation des obligations contractuelles	12
Prime	13
Art. 16 Échéance, paiement fractionné, demeure, remboursement	13
Art. 17 Modification des primes et des franchises	13
Sinistres	14
Art. 18 Obligation d'annonce	14
Art. 19 Règlement des sinistres	14
Art. 20 Conséquences de la violation des obligations contractuelles	14
Art. 21 Recours	14
Dispositions finales	15
Art. 22 Changement de propriétaire	15
Art. 23 Protection des données	15
Art. 24 Communications	15
Art. 25 For et droit applicable	15
Assistance	16
Conditions générales (CG) pour l'assurance des bâtiments –	
A Dispositions communes	16
Étendue de l'assurance	16
A1 Exclusions générales	16
A2 Frais en vue de restreindre le dommage	16
A3 Adaptation automatique de la somme d'assurance	16

Table des matières

Durée de l'assurance	17
A4 Début et durée de l'assurance	17
A5 Changement de propriétaire	17
A6 Rapports après le sinistre	17
Prime d'assurance	17
A7 Primes	17
A8 Rabais pour absence de sinistres	17
Sinistre	18
A9 Obligations en cas de sinistre	18
A10 Évaluation du dommage	19
A11 Procédure d'expertise	19
A12 Franchise/limitations de prestations et de sommes	19
A13 Sous-assurance	20
A14 Renonciation à faire valoir la sous-assurance	20
A15 Violation des obligations	20
A16 Paiement de l'indemnité	20
A17 Garantie des créances hypothécaires	21
A18 Prescription et déchéance	21
Dispositions générales	22
A19 Aggravation et diminution du risque	22
A20 Double assurance et coassurance	22
A21 Devoirs de diligence	22
A22 Communications/polices collectives	23
A23 For	23
A24 Dispositions légales	23
A25 Définitions	23
Conditions générales (CG) pour l'assurance des bâtiments – Z Assistance	27
Objet de l'assurance	27
Z1 Choses, frais et prestations assurés	27
Z2 Choses, frais et prestations non assurés	27
Étendue de l'assurance	27
Z3 Risques et dommages non assurés	27
Z4 Lieu d'assurance	27
Dispositions générales	27
Z5 Bases contractuelles complémentaires	27

Assurance responsabilité civile des propriétaires d'immeubles

Conditions générales (CG) pour l'assurance responsabilité civile des propriétaires d'immeubles

Étendue de la couverture d'assurance

En quoi consiste la couverture d'assurance ?

Pour autant que les autres dispositions du contrat le prévoient, la couverture d'assurance comprend les prétentions en responsabilité civile de tiers à condition qu'il existe un lien de causalité (responsabilité du propriétaire d'ouvrage) entre les dommages et l'état ou l'entretien des immeubles, biens-fonds et installations mentionnés dans la police ou avec l'exercice des droits réels y relatifs.

Art. 1 Objet de l'assurance

a) Est assurée la responsabilité civile en vertu des dispositions légales sur la responsabilité civile et découlant des immeubles, biens-fonds et installations mentionnés dans la police, en cas de :

- **dommages corporels**, à savoir mort, blessures ou autres atteintes à la santé de tiers ;
- **dommages matériels**, à savoir destruction, détérioration ou perte de choses appartenant à des tiers. L'atteinte à la fonctionnalité d'une chose sans qu'il y ait d'atteinte à sa substance ne constitue pas un dommage matériel. La mort, des blessures ou d'autres atteintes à la santé touchant des animaux, de même que leur perte, sont assimilées à des dommages matériels pour la détermination de l'indemnité ;
- **préjudices pécuniaires**, à la condition, toutefois, qu'ils soient dus à un dommage corporel assuré ou à un dommage matériel assuré causé au lésé.

b) L'assurance comprend aussi, sans convention spéciale, la responsabilité civile découlant de la propriété des installations et équipements qui font partie des immeubles et biens-fonds assurés, notamment :

1. les citernes et récipients analogues ;
2. les ascenseurs et les monte-charges ;
3. les places de parc et parkings couverts pour véhicules automobiles ;
4. les places de jeux (y compris les installations, bassins pour enfants, etc.), les piscines privées couvertes ou en plein air fermées au public, les locaux de bricolage et de loisirs, les biotopes et étangs ;
5. les bâtiments annexes (remises, boxes de garages, serres, etc.).

c) Est en outre également assurée la responsabilité civile pour des dommages corporels et matériels ainsi que des frais de prévention de dommages en rapport avec des atteintes à l'environnement, conformément à l'article 5 des CG.

d) Assurance responsabilité civile du maître de l'ouvrage

1. La couverture d'assurance s'étend également aux prétentions qui seraient élevées à l'encontre du propriétaire en sa qualité de maître de l'ouvrage en rapport avec les immeubles, biens-fonds et installations assurés par cette police.

En complément à l'article 6 des CG, ne sont pas assurées les prétentions découlant de dommages aux biens-fonds, immeubles ou autres ouvrages en rapport avec des travaux de construction, de transformation et d'extension d'ouvrages:

- avec un coût de construction (frais de travaux de préparation, de construction de l'immeuble et d'aménagements extérieurs) supérieur à CHF 100 000.– par objet. Les ouvrages composés de plusieurs lots ou semblables de par leur genre et édifiés dans la même phase de construction sont considérés comme un seul ouvrage;
- concernant le projet de construction lui-même ou le bien-fonds qui en fait partie.

Ne sont pas non plus assurées les prétentions découlant de dommages aux biens-fonds, immeubles et autres ouvrages en rapport avec la construction d'ouvrages:

- jouxtant des immeubles et ouvrages appartenant à des tiers;
- situés sur des pentes d'une déclivité de plus de 25 % ou sur les rives d'un lac;
- édifiés sur des pieux ou des dalles de fondation, ou entraînant une modification du niveau de la nappe phréatique ou de l'afflux des eaux souterraines;

en outre, les prétentions pour des dommages

- en rapport avec la diminution du débit ou le tarissement de sources;
- en rapport avec l'enlèvement et l'élimination de déchets trouvés dans le terrain à bâtir, indépendamment de leur origine.

2. Les assurés sont tenus de prendre toutes les mesures visant à protéger les constructions voisines conformément aux règles de l'art de la construction et ce, même si ces mesures ne se révèlent nécessaires qu'au cours des travaux de démolition ou de construction.

3. Le preneur d'assurance est tenu de veiller à ce que les directives et prescriptions des autorités et de la SUVA ainsi que les règles de l'art de la construction soient respectées. Avant le début des travaux dans le sol, les assurés doivent consulter les plans auprès des services compétents et obtenir des informations sur la localisation exacte des conduites souterraines.

4. La somme d'assurance est considérée comme une sous-limite et elle est limitée à CHF 3 000 000.–.

e) Frais de prévention de dommages

Si, à la suite d'un événement imprévu, la survenance de dommages corporels ou matériels assurés est imminente, la couverture d'assurance s'étend également, en dérogation partielle aux articles 1a et 6h des CG ou à une autre disposition qui s'appliquerait à leur place, aux frais incombant à l'assuré en raison des mesures appropriées et immédiates qu'il a prises pour écarter ce danger (frais de prévention de dommages), mais elle ne s'étend pas aux mesures postérieures, le danger étant écarté.

Ne sont pas assurés:

- les mesures de prévention de dommages qui tendent à la bonne exécution du contrat, comme l'élimination de défauts et de dommages atteignant des choses fabriquées ou livrées ou des travaux effectués;
- les frais de suppression d'un état de fait dangereux au sens de l'article 14 des CG;
- les mesures de prévention de dommages prises en raison de chutes de neige ou de la formation de glace.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux frais de prévention de dommages en rapport avec des atteintes à l'environnement conformément à l'article 5d des CG.

f) Au surplus, l'étendue de la couverture d'assurance est définie par les présentes CG, d'éventuelles conditions complémentaires (CC) et conditions particulières (CP), ainsi que par les dispositions de la police et des avenants.

Art. 2 Personnes assurées

Est assurée la responsabilité civile :

- a) du preneur d'assurance en sa qualité de propriétaire des immeubles, biens-fonds ou installations mentionnés dans la police.

Si le preneur d'assurance est une société de personnes (par exemple une société en nom collectif), une communauté de propriétaires en main commune (par exemple une communauté d'héritiers) ou s'il a conclu l'assurance pour le compte de tiers, les associés, les membres de la communauté ou les autres personnes au bénéfice de l'assurance ont les mêmes droits et obligations que le preneur d'assurance ;

- b) des employés et autres auxiliaires du preneur d'assurance (à l'exception d'entrepreneurs et hommes de métier indépendants auxquels le preneur d'assurance a recours) dans l'accomplissement de leur activité en rapport avec les immeubles, biens-fonds et installations assurés. Sont toutefois exclues les prétentions récursoires et compensatoires formulées par des tiers pour des prestations qu'ils ont servies aux lésés ;
- c) du propriétaire du bien-fonds, lorsque le preneur d'assurance est propriétaire de l'immeuble seulement et non du bien-fonds (droit de superficie).

Lorsque la police ou les conditions utilisent le terme de « preneur d'assurance », elles visent toujours les personnes citées à la lettre a, alors que l'expression « assurés » comprend toutes les personnes citées aux lettres a à c.

Art. 3 Dispositions complémentaires pour la copropriété et la propriété commune

Si les immeubles, biens-fonds ou installations assurés, ainsi que des parties de ceux-ci (par exemple parkings couverts, rues, places, antennes) sont constitués en copropriété ou en propriété commune, la responsabilité civile qui en découle pour tous les propriétaires est assurée.

En cas de copropriété, les prétentions découlant de dommages atteignant les copropriétaires sont également assurées. De-meurent toutefois exclues les prétentions :

- pour la part du dommage qui correspond à la quote-part de propriété du copropriétaire concerné ;
- découlant de dommages causés à l'immeuble, au bien-fonds ou aux installations assurés.

En cas de propriété commune, sont exclues de l'assurance toutes les prétentions découlant de dommages atteignant les membres de la communauté.

Les membres de la famille (article 6a des CG) d'un copropriétaire ou d'un membre de la communauté sont assimilés à ce dernier.

Art. 4 Dispositions complémentaires pour la propriété par étages

L'assurance comprend la responsabilité civile de la communauté des propriétaires découlant des parties de l'immeuble à usage commun et des biens-fonds à usage commun (y compris les installations et équipements qui en font partie) ainsi que la responsabilité civile des propriétaires d'étages individuels découlant de l'exercice du droit exclusif attaché à des parties déterminées de l'immeuble.

Sont assurées les prétentions :

- de la communauté des propriétaires à l'égard des propriétaires d'étages individuels découlant de dommages atteignant des parties de l'immeuble et biens-fonds à usage commun (en dérogation partielle aux articles 6a et 6h des CG) ;
- d'un propriétaire d'étage individuel à l'égard de la communauté des propriétaires découlant de dommages dus aux parties de l'immeuble et biens-fonds à usage commun ;
- d'un propriétaire d'étage individuel à l'égard d'un autre propriétaire d'étage individuel découlant de dommages dus à des parties déterminées de l'immeuble faisant l'objet du droit exclusif.

Lorsque des prétentions sont élevées par la communauté des propriétaires à l'égard d'un propriétaire d'étage individuel, et inversement, n'est pas assurée la part du dommage qui correspond à la quote-part du propriétaire d'étage concerné, conformément à l'acte constitutif.

Les membres de la famille (article 6a des CG) d'un propriétaire d'étage sont assimilés à ce dernier.

Art. 5 Dispositions complémentaires pour les dommages corporels et matériels ainsi que les frais de prévention de dommages en rapport avec des atteintes à l'environnement

- a) Est considérée comme atteinte à l'environnement la perturbation durable de l'état naturel de l'air, des eaux (y compris les eaux souterraines), du sol, de la flore ou de la faune par des immissions, lorsque, à la suite de cette perturbation, il peut résulter ou il est résulté des effets dommageables ou autres à la santé de l'homme, aux biens matériels ou aux écosystèmes.

Est également considéré comme atteinte à l'environnement un état de fait qui est désigné par le législateur comme « dommage à l'environnement ».

- b) Les dommages corporels et matériels en rapport avec une atteinte à l'environnement ne sont assurés que si cette atteinte est la conséquence d'un événement unique, soudain et imprévu et qui nécessite, en outre, des mesures immédiates, telles que l'annonce aux autorités compétentes, l'alarme à la population, l'adoption de mesures de prévention ou de mesures propres à restreindre le dommage.

La couverture d'assurance n'est pas accordée :

- si les mesures au sens ci-dessus n'ont été déclenchées que par plusieurs événements similaires quant à leurs effets (par exemple infiltration goutte à goutte et occasionnelle de substances dommageables dans le sol, écoulements répétés de substances liquides hors de récipients mobiles), alors qu'elles n'auraient pas été nécessaires pour un événement unique de cette nature ;
 - pour les dommages à l'environnement proprement dits (sont considérés comme tels les dommages écologiques, à savoir les dommages causés à des choses et à des animaux qui ne tombent pas sous la protection des biens individuels) ;
 - pour les prétentions en rapport avec des sites contaminés.
- c) Sont exclues de l'assurance les prétentions en rapport avec les atteintes à l'environnement causées par des installations de dépôt, de traitement, de transfert ou d'élimination de résidus, d'autres déchets ou de matériaux recyclables, du moment que le preneur d'assurance est propriétaire de ces installations ou que celles-ci sont exploitées par lui ou sur son ordre. En revanche, la couverture d'assurance est accordée pour des installations appartenant à l'entreprise et servant :
- au compostage ou à l'entreposage intermédiaire de courte durée de résidus ou autres déchets ;
 - à l'épuration ou au traitement préalable des eaux usées.

- d) Si, en rapport avec une atteinte à l'environnement, la survenance de dommages corporels ou matériels assurés est imminente, la société prend également à sa charge les frais incombant légalement à l'assuré en raison des mesures appropriées et immédiates prises pour écarter ce danger (frais de prévention de dommages).

Ne sont pas assurés :

- les mesures de prévention de dommages qui font partie de la bonne exécution du contrat, comme l'élimination de défauts et de dommages atteignant des choses fabriquées ou livrées ou des travaux effectués ;
 - les frais de prévention de dommages dus à des événements causés par des véhicules à moteur, des véhicules nautiques et des aéronefs, ainsi que par leurs pièces ou accessoires, non assurés par le présent contrat ;
 - les frais de prévention de dommages en relation avec des dommages d'origine nucléaire au sens de la législation suisse sur la responsabilité civile en matière nucléaire de même que ceux en relation avec l'effet des rayons ionisants ou des rayons laser ;
 - les frais de suppression d'un état de fait dangereux au sens de l'article 14 des CG ;
 - les frais occasionnés par la constatation de fuites, de perturbations de fonctionnement et des causes du dommage, la vidange et le remplissage d'installations, récipients et conduites, ainsi que les frais occasionnés par leurs réparations ou leurs transformations (par exemple frais d'assainissement).
- e) L'assuré est tenu de veiller à ce que :
- la production, le traitement, le ramassage, le dépôt, le nettoyage et l'élimination de substances dangereuses pour l'environnement se fassent dans le respect des prescriptions fixées par la loi et les autorités ;
 - les installations utilisées pour les activités précitées, y compris les dispositifs de sécurité et d'alarme, soient entretenues et maintenues en exploitation selon les règles de l'art, en respectant les prescriptions techniques et légales ainsi que celles édictées par les autorités ;
 - les décisions rendues par les autorités pour l'assainissement ou des mesures analogues soient exécutées dans les délais prescrits.

Art. 6 Limitations de l'étendue de l'assurance

Sont exclues de l'assurance :

- a) les prétentions pour les dommages
- du preneur d'assurance (sous réserve des articles 3 et 4 des CG) ;
 - atteignant la personne du preneur d'assurance (par exemple perte de soutien) ;
 - de personnes faisant ménage commun avec l'assuré responsable ;
- b) les prétentions découlant de dommages corporels subis par une personne employée en vertu d'un contrat de location de personnel (location de travail ou de services) dans l'exercice de ses activités relevant dudit contrat ou de ses activités commerciales pour le compte des immeubles, biens-fonds ou installations assurés. Cette exclusion est limitée aux prétentions récursoires et compensatoires formulées par des tiers pour des prestations qu'ils ont servies au lésé ;
- c) la responsabilité civile de celui qui a intentionnellement commis un crime ou un délit, pour les dommages causés à cette occasion ;
- d) les prétentions fondées sur une responsabilité contractuelle plus étendue que celle prévue par les dispositions légales ou dérivant de l'inexécution d'obligations d'assurance légales ou contractuelles ;
- e) la responsabilité civile du fait de la détention et/ou de l'utilisation de bateaux, d'aéronefs ainsi que de véhicules à moteur et de cycles tombant sous le coup de l'obligation d'assurance au sens de la législation suisse sur la circulation routière ;
- f) la responsabilité civile pour des dommages en rapport avec des atteintes à l'environnement, dans la mesure où ces dommages ne sont pas compris dans la couverture d'assurance prévue à l'article 5 des CG ;
- g) la responsabilité civile pour des dommages dont le preneur d'assurance devait s'attendre, avec un degré élevé de probabilité, à ce qu'ils se produisent. Il en est de même pour les dommages dont on a implicitement accepté la survenance en choisissant une certaine méthode de travail afin de diminuer les frais ou d'accélérer les travaux ;

- h) les prétentions pour
- les dommages à des choses prises ou reçues par un assuré pour être utilisées, travaillées, gardées, transportées ou pour d'autres raisons (par exemple en commission ou à des fins d'exposition), ou qu'il a louées, prises en leasing ou affermées ;
 - les dommages à des choses résultant de l'exécution ou de l'inexécution d'une activité de l'assuré sur ou avec ces choses (par exemple transformation, réparation, chargement ou déchargement d'un véhicule) ; l'article 4 des CG demeure réservé. On considère également comme activité au sens de la présente disposition le fait d'établir des plans, de diriger des travaux, de donner des directives ou des instructions, d'exercer une surveillance ou d'exécuter des contrôles, ainsi que d'autres activités semblables ;
- i) la responsabilité civile pour les dommages qui sont causés à des installations de dépôt, de traitement, de transfert ou d'élimination de résidus, d'autres déchets ou de matériaux recyclables par les matières qui y sont apportées. Cette disposition ne s'applique pas aux prétentions concernant les dommages aux installations d'épuration et de traitement préalable des eaux usées ;
- k) la responsabilité civile pour
- les dommages d'origine nucléaire au sens de la législation suisse sur la responsabilité civile en matière nucléaire ainsi que les frais y afférents ;
 - les dommages en relation avec l'effet des rayons ionisants ou des rayons laser. L'article 1c, chiffre 6 des CG demeure réservé ;
- l) les prétentions en relation avec l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

Art. 7 Validité temporelle

- a) L'assurance couvre les dommages qui surviennent pendant la durée du contrat et qui sont annoncés à la société au plus tard dans le délai de 60 mois à dater de la fin du contrat.
- b) Est considérée comme date de survenance du sinistre celle où un dommage est constaté pour la première fois. Un dommage corporel est considéré comme survenu, en cas de doute, au moment où le lésé consulte pour la première fois un médecin au sujet des symptômes relatifs à cette atteinte à la santé, même si le lien de causalité n'est établi qu'ultérieurement.

Est considéré comme date de survenance pour les frais de prévention de dommages le moment où l'imminence d'un dommage est constatée pour la première fois.

- c) Tous les dommages issus d'un dommage en série selon l'article 8 c des CG sont considérés comme survenus au moment où le premier de ces dommages selon la lettre b ci-dessus est survenu. Si le premier dommage d'une série survient avant le début du contrat, toutes les prétentions issues de cette série sont exclues de la couverture d'assurance.
- d) La responsabilité civile pour les dommages causés avant le début du contrat est incluse dans l'assurance dans la mesure où l'assuré prouve qu'au moment de la conclusion du contrat il n'avait pas, selon les règles de la bonne foi, connaissance d'un acte ou d'une omission susceptibles d'engager sa responsabilité. Cette règle s'applique également à l'assurance de la responsabilité civile découlant de dommages en série lorsque des dommages appartenant à une série ont été causés avant le début du contrat.

Si les dommages au sens de l'alinéa précédent sont couverts par une éventuelle assurance antérieure, une couverture en différence de sommes est accordée par le présent contrat dans le cadre de ses dispositions (assurance complémentaire). Les prestations de l'assurance antérieure priment et sont déduites de la somme d'assurance du présent contrat.

- e) Si une modification de l'étendue de la couverture (y compris une modification de la somme d'assurance et/ou de la franchise) intervient pendant la durée du contrat, la lettre d ci-dessus s'applique par analogie.

Art. 8 Prestations de la société

- a) Les prestations de la société consistent dans le paiement des indemnités dues en cas de prétentions justifiées et dans la défense des assurés contre les prétentions injustifiées. Elles comprennent également les intérêts du dommage et les intérêts moratoires, les frais de réduction du dommage, d'expertise, d'avocats, de justice, d'arbitrage, de conciliation, les frais de prévention de dommages et d'autres frais (par exemple les dépens alloués à la partie adverse) et sont limitées par la somme d'assurance ou la sous-limite, fixée dans la police ou dans les conditions contractuelles, sous déduction de la franchise convenue.
- b) La somme d'assurance est une **garantie unique par année d'assurance**, c'est-à-dire qu'elle n'est payée au maximum qu'une fois pour l'ensemble des dommages et frais de prévention de dommages ainsi que pour d'autres frais éventuellement assurés qui surviennent pendant la même année d'assurance. Dans le cadre de la somme d'assurance précitée et sauf disposition contraire, d'éventuelles sous-limites ne sont disponibles au maximum que trois fois par année d'assurance.
- c) L'ensemble des prétentions résultant de dommages dus à la même cause (par exemple plusieurs prétentions résultant de dommages engendrés par le même défaut tel que, en particulier, une erreur dans la conception, la construction, la production ou les instructions, ou par le même effet anormal d'un produit ou d'une substance, ou par le même acte ou la même omission) est considéré comme un seul et même dommage (dommage en série). Le nombre de lésés, de demandeurs ou d'ayants droit est sans importance.

Pour les dommages relevant d'un dommage en série au sens de l'alinéa précédent qui surviennent après la fin du contrat, la couverture d'assurance est accordée pendant une durée maximale de 60 mois à compter de la fin du contrat pour autant que le premier de ces dommages soit survenu pendant la durée du contrat.

- d) Les prestations et leurs limitations sont fondées sur les dispositions du contrat d'assurance (y compris celles concernant la somme d'assurance et la franchise) qui étaient en vigueur au moment de la survenance du dommage selon l'article 7 b et c des CG.

Art. 9 Somme d'assurance et franchise

- a) Somme d'assurance
Sont valables les sommes d'assurance et les éventuelles sous-limites fixées dans la police ou les conditions contractuelles.
- b) Franchise
- La franchise convenue dans la police ou dans les conditions contractuelles s'applique toujours par événement dommageable et est supportée préalablement par le preneur d'assurance.
 - En qualité de maître de l'ouvrage, le preneur d'assurance doit supporter lui-même une franchise de CHF 1000.– pour les dommages matériels. Elle est prélevée au maximum une fois par ouvrage.

La franchise s'applique à toutes les prestations servies par la société, y compris aux frais de défense contre des prétentions injustifiées.

Début, durée et fin du contrat

Art. 10 Début

La couverture d'assurance prend effet au jour indiqué dans la police ou dans une éventuelle attestation de couverture provisoire.

Art. 11 Durée du contrat

Lorsque le contrat est conclu pour une année ou une durée plus longue, il se renouvelle tacitement d'année en année s'il n'est pas résilié par écrit au moins trois mois avant son expiration.

La résiliation est réputée valable si elle est parvenue à la société ou au preneur d'assurance au plus tard le jour qui précède le début du délai de trois mois.

Art. 12 Résiliation en cas de sinistre

Chaque partie peut dénoncer le contrat à la suite d'un dommage donnant droit à une indemnité. La société doit notifier la dénonciation au plus tard lors du paiement de l'indemnité, le preneur d'assurance au plus tard quatre semaines après avoir eu connaissance du paiement de l'indemnité.

Si le preneur d'assurance résilie le contrat, la responsabilité de la société cesse 14 jours après réception de la résiliation.

Si c'est la société qui résilie le contrat, sa responsabilité cesse quatre semaines après réception de la résiliation par le preneur d'assurance.

Obligations pendant la durée du contrat

Art. 13 Aggravation et diminution du risque

Si, au cours de l'assurance, un fait important déclaré dans la proposition, ou communiqué d'une autre manière, subit une modification, et qu'il en résulte une aggravation essentielle du risque, le preneur d'assurance est tenu d'en informer immédiatement la société, par écrit. À défaut, la société n'est pas liée par le contrat pour l'avenir. Si le preneur d'assurance annonce, conformément à son obligation, l'aggravation du risque, celle-ci est assurée. Toutefois, la société a le droit, dans un délai de 14 jours dès le moment où elle a reçu l'avis de l'aggravation, de résilier le contrat moyennant un préavis de deux semaines. Une surprime éventuelle est due dès l'instant où l'aggravation s'est produite.

En cas de diminution du risque, la prime est réduite proportionnellement dès le jour où la société en a été avisée par écrit par le preneur d'assurance.

Art. 14 Suppression d'un état de fait dangereux

Les assurés sont tenus d'éliminer, à leurs frais et dans un délai convenable, tout état de fait dangereux qui pourrait causer un dommage et dont la société a demandé la suppression.

Art. 15 Violation des obligations contractuelles

L'assuré qui transgresse les obligations mises à sa charge par le présent contrat (par exemple les articles 5e ou 14 des CG) perd tout droit aux prestations de la société. Cette sanction n'est toutefois pas encourue s'il résulte des circonstances que la violation n'est pas fautive ou que l'exécution de l'obligation contractuelle n'eût pas empêché le dommage de survenir.

Prime

Art. 16 Échéance, paiement fractionné, demeure, remboursement

- a) Sauf convention contraire, la prime est fixée par année d'assurance. Elle est payable d'avance, au plus tard le 1^{er} jour des mois d'échéance convenus. La première prime, droit de timbre fédéral compris, échoit à la remise de la police, au plus tôt toutefois au début de l'assurance.
- b) En cas de paiement fractionné, les parts de prime exigibles au cours de l'année d'assurance sont considérées (sous réserve de la lettre c ci-dessous) comme ayant simplement bénéficié d'un délai de paiement.
- c) Si le contrat est annulé pour une raison quelconque avant l'expiration de l'année d'assurance, la société rembourse la part de prime payée pour la période non courue de l'assurance et renonce à exiger les fractions de prime échéant ultérieurement.

La règle formulée à l'alinéa précédent ne s'applique pas :

- lorsque le contrat est résilié par le preneur d'assurance à la suite d'un sinistre durant l'année qui suit sa conclusion ;
- à la suite, de la disparition du risque lorsque la prestation d'assurance a été servie.

- d) Si le preneur d'assurance ne satisfait pas à son obligation de payer, il est sommé par écrit et à ses frais d'effectuer le paiement dans les 14 jours après l'envoi de la sommation. Si la sommation reste sans effet, l'obligation de la société de servir des prestations est suspendue pour les dommages qui sont causés ou qui surviennent à partir de la date d'expiration du délai de sommation et jusqu'au versement intégral des primes et des frais (y compris le droit de timbre fédéral).
- e) En sus du versement de la prime, le preneur d'assurance est également tenu de s'acquitter envers la société du droit de timbre fédéral. L'ampleur de ce dernier est fixée par la Confédération. Pour le calcul du droit de timbre, on se base sur le taux de redevance valable au moment de la facturation de la prime.

Art. 17 Modification des primes et des franchises

La société peut demander l'adaptation des primes et des franchises pour la prochaine année d'assurance. À cet effet, elle doit communiquer les nouvelles dispositions contractuelles au preneur d'assurance au plus tard 25 jours avant l'expiration de l'année d'assurance.

Le preneur d'assurance a alors le droit de résilier le contrat pour la fin de l'année d'assurance en cours. S'il fait usage de ce droit, le contrat s'éteint dans sa totalité à l'expiration de l'année d'assurance. Pour être valable, la résiliation doit parvenir à la société au plus tard le dernier jour de l'année d'assurance en question.

A défaut de résiliation par le preneur d'assurance, l'adaptation du contrat est réputée acceptée.

Sinistres

Art. 18 Obligation d'annonce

Le preneur d'assurance doit immédiatement aviser la société si, à la suite d'un événement de nature à faire intervenir l'assurance,

- a) un dommage est survenu ou menace de survenir,
- b) une réclamation en dommages-intérêts contre lui ou un assuré lui a été adressée judiciairement ou extrajudiciairement, ou
- c) une procédure pénale a été ouverte contre lui ou un assuré.

Les cas de décès doivent être annoncés à la société au plus tard dans les 24 heures.

Art. 19 Règlement des sinistres

La société n'intervient en cas de sinistre que dans la mesure où les prétentions dépassent la franchise convenue.

La société agit au nom de l'assuré et conduit les pourparlers avec le lésé. Ses décisions concernant le règlement des prétentions du lésé lient l'assuré. La société a le droit de verser l'indemnité directement au lésé et sans déduction d'une franchise éventuelle; dans ce cas, l'assuré est tenu de rembourser la franchise sans aucune objection.

L'assuré a l'obligation de fournir à la société tous renseignements utiles, de lui remettre tous documents (correspondance, pièces officielles) et autres moyens de preuve et de contribuer ainsi à établir les faits. Il prête, le cas échéant, son concours pour conduire les pourparlers avec le lésé et repousser les demandes injustifiées ou exagérées. Il doit cependant s'abstenir de prendre position de manière indépendante sur les prétentions du lésé, notamment de payer des indemnités, de soutenir un procès, de conclure une convention de recours ou une autre transaction, ainsi que de reconnaître une responsabilité ou des revendications. En outre, l'assuré doit aussi aider de toute autre façon, dans la mesure du possible, la société à régler le sinistre.

Sans accord préalable de la société, l'assuré n'est pas autorisé à céder des prétentions issues de cette assurance à des lésés ou à des tiers.

Si le lésé intente un procès civil, la société en prend la direction en lieu et place de l'assuré; elle en assume les frais dans le cadre de l'article 8 des CG. Si des dépens sont alloués à l'assuré, celui-ci a l'obligation de les rétrocéder à la société jusqu'à concurrence des frais de procès supportés par cette dernière.

Si l'assuré est poursuivi pénalement, la société se réserve le droit de lui choisir un avocat auquel il doit donner procuration. Les frais ou indemnités d'une procédure pénale ne sont pas pris en charge.

Art. 20 Conséquences de la violation des obligations contractuelles

En cas de violation fautive de l'obligation d'avis, les assurés en subissent eux-mêmes toutes les conséquences.

Si un assuré ne se conforme pas, en cas de sinistre, aux obligations et règles de comportement mentionnées à l'article 19 ci-dessus ou s'il agit contrairement aux règles de la bonne foi contractuelle, la société est libérée de ses obligations à son égard.

Art. 21 Recours

Si les dispositions du présent contrat ou de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, limitant ou supprimant la couverture, ne peuvent être légalement opposées au lésé, la société peut recourir contre l'assuré dans la mesure où elle eut été autorisée à diminuer ou refuser ses prestations.

Dispositions finales

Art. 22 Changement de propriétaire

Si l'objet du contrat d'assurance change de propriétaire, le contrat prend fin à la date du changement de propriétaire.

Lorsque le contrat prend fin suite au décès du propriétaire, la protection d'assurance est prolongée pendant 90 jours en faveur des héritiers.

Art. 23 Protection des données

La société est autorisée à collecter et à traiter toutes les données nécessaires à la gestion du contrat et des sinistres. Elle est également autorisée à se procurer auprès de tiers des informations en relation avec l'affaire et à consulter des pièces officielles. La société s'engage à traiter les informations reçues de manière confidentielle. En cas de besoin, la société communique ces données aux tiers impliqués, à savoir les coassureurs, réassureurs et autres assureurs concernés. En outre, ces informations peuvent être transmises à d'autres tiers responsables et à leur assureur responsabilité civile pour faire valoir des prétentions récursoires.

La société est autorisée à informer les tiers (par exemple les autorités compétentes), auxquels elle a attesté l'existence d'une couverture d'assurance, que celle-ci a été suspendue, modifiée ou qu'elle a pris fin.

Art. 24 Communications

Les communications à la société peuvent être faites soit à l'agence qui a été désignée dans la police d'assurance ou à celle qui est indiquée au preneur d'assurance, soit au siège principal de la société.

Les communications de la société au preneur d'assurance sont effectuées valablement à la dernière adresse dont elle a connaissance.

Art. 25 For et droit applicable

a) For

En cas de litiges, le preneur d'assurance ou l'ayant droit peut porter plainte soit au siège de la société, soit à son propre domicile ou siège en Suisse ou au Liechtenstein.

b) Droit applicable

Au demeurant, les dispositions de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA) sont applicables. Pour les contrats d'assurance relevant de la législation de la principauté de Liechtenstein, les dispositions légales impératives du droit liechtensteinois prévalent sur les présentes conditions générales en cas de divergences.

Assistance

Conditions générales (CG) pour l'assurance des bâtiments – A Dispositions communes

Étendue de l'assurance

A1 Exclusions générales

Ne sont pas assurés :

- 1.1 les prestations de corps officiels de sapeurs-pompiers, de la police ou d'autres personnes tenues de prêter secours ;
- 1.2 les choses, frais et revenus découlant de risques qui sont ou devraient être assurés auprès d'un établissement cantonal d'assurance ;
- 1.3 les choses, frais et revenus pour lesquels une assurance séparée a été conclue. Cette clause ne s'applique pas lorsque l'assurance à laquelle il est fait référence ici contient une clause analogue ;
- 1.4 les dommages
 - a) causés par des événements de guerre ;
 - b) causés par des violations de la neutralité ;
 - c) causés par des révolutions, rébellions, révoltes ;
 - d) causés par des troubles intérieurs ;
 - e) qui, indépendamment du fait que d'autres causes y aient contribué dans un ordre quelconque, sont imputables directement ou indirectement
 - à du matériel radioactif,
 - à la fission nucléaire ou la fusion nucléaire,
 - à la contamination radioactive,
 - aux déchets nucléaires et au combustible nucléaire,
 - à des explosifs nucléaires ou toutes autres armes nucléaires ;

et ceux causés par les mesures prises pour y remédier.

La société n'intervient que si le preneur d'assurance prouve que le sinistre n'a aucun rapport avec ces événements ;

- 1.5 les dommages qui sont imputables directement ou indirectement à des tremblements de terre (= secousses de l'écorce terrestre déclenchées par des processus tectoniques), des éruptions volcaniques et des secousses qui trouvent leur origine dans l'effondrement de cavités artificielles ;
- 1.6 sans égard à leur cause, les dommages dus à l'eau de lacs artificiels ou d'autres installations hydrauliques ;
- 1.7 sans égard à des causes concourantes, les dommages qui sont imputables indirectement ou directement au terrorisme.

Au surplus, les exclusions des conditions générales (CG) des branches assurées sont applicables.

A2 Frais en vue de restreindre le dommage

- 2.1 Les frais engagés en vue de restreindre le dommage sont également remboursés.
- 2.2 Lorsque ces frais et l'indemnité dépassent ensemble la somme d'assurance, ceux-là ne sont remboursés que s'il s'agit de dépenses ordonnées par la société.

A3 Adaptation automatique de la somme d'assurance

- 3.1 Autant que ceci a été spécialement convenu, la somme d'assurance et la prime sont adaptées annuellement, pendant la durée contractuelle, à l'indice du coût de la construction ; cette adaptation intervient à l'échéance de la prime et selon les dispositions suivantes :
- 3.2 dans les cantons connaissant le régime de l'assurance incendie privée pour les bâtiments ainsi que dans la principauté de Liechtenstein, c'est l'indice global du coût de la construction de la ville de Zurich qui sert de référence, alors que dans le canton de Genève, c'est l'« Indice genevois des prix de la construction de logements ». Le dernier indice publié est déterminant ;
- 3.3 dans les cantons dotés d'un établissement cantonal d'assurance des bâtiments contre l'incendie, c'est l'indice du coût de la construction appliqué dans le canton en question qui sert de référence. L'indice fixé par l'établissement cantonal d'assurance des bâtiments contre l'incendie est déterminant ;
- 3.4 les limitations de sommes contenues dans les conditions générales ainsi que d'éventuelles assurances complémentaires demeurent inchangées.

Durée de l'assurance

A4 Début et durée de l'assurance

- 4.1 L'assurance débute à la date fixée dans la police.
- 4.2 Les contrats d'une durée inférieure à douze mois prennent fin à la date d'expiration. Tous les autres contrats se renouvellent tacitement d'année en année s'ils ne sont pas résiliés par écrit trois mois avant leur expiration.

A5 Changement de propriétaire

Les dispositions de la loi sur le contrat d'assurance sont applicables.

A6 Rapports après le sinistre

- 6.1 Chaque partie peut dénoncer le contrat à la suite d'un dommage donnant droit à une indemnité. La société doit notifier la dénonciation au plus tard lors du paiement de l'indemnité, le preneur d'assurance quatre semaines au plus tard après avoir eu connaissance du paiement de l'indemnité.
- 6.2 Si le preneur d'assurance résilie le contrat, la garantie cesse 14 jours après réception par la société de la notification de résiliation.
- 6.3 Si c'est la société qui résilie, sa responsabilité cesse quatre semaines après réception par le preneur d'assurance de la notification de résiliation.

Prime d'assurance

A7 Primes

- 7.1 Les primes subséquentes sont payables d'avance pour chaque période d'assurance, à la date fixée dans la police.
- 7.2 En cas de paiement fractionné, il y a lieu de considérer que les fractions échues au cours de l'année d'assurance bénéficient seulement d'un délai de paiement.
- 7.3 Si le preneur d'assurance ne satisfait pas à son obligation de payer, il est sommé par écrit et à ses frais d'effectuer le paiement dans les 14 jours après l'envoi de la sommation ; celle-ci rappellera les conséquences du retard.
- 7.4 Si la sommation reste sans effet, l'obligation de la société de verser des prestations est suspendue dès la date d'expiration du délai de sommation, et ce, jusqu'à l'acquittement intégral des primes et des frais.
- 7.5 Si les primes, la réglementation de la franchise ou les limites de garantie prévues par le tarif sont modifiées, la société peut exiger l'adaptation du contrat à compter de l'année d'assurance suivante. À cet effet, elle doit communiquer les nouvelles dispositions contractuelles au preneur d'assurance au moins 25 jours avant l'expiration de l'année d'assurance. Le preneur d'assurance a alors le droit de résilier le contrat dans sa totalité, ou seulement pour la partie affectée par la modification, pour la fin de l'année d'assurance en cours. Si le preneur d'assurance use de cette faculté, le contrat prend fin, en fonction de l'étendue fixée dans la résiliation, au terme de l'année d'assurance en cours. Pour être valable, la résiliation doit parvenir à la société au plus tard le dernier jour de l'année d'assurance. Faute de résiliation par le preneur d'assurance, l'adaptation du contrat est réputée acceptée.

A8 Rabais pour absence de sinistres

Si aucun sinistre n'est déclaré pendant une période d'observation de trois ans, la société accorde un rabais de 10 % sur la prime annuelle suivante (à l'exception de la prime minimale, du droit de timbre et de la taxe d'amortissement, ainsi que de la contribution aux dommages naturels). La période d'observation se termine deux mois avant l'expiration de l'année d'assurance correspondante.

Après la survenance d'un sinistre, le rabais est supprimé pour la prochaine échéance de prime.

Sinistre

A9 Obligations en cas de sinistre

- 9.1 Lorsqu'un événement assuré survient, le preneur d'assurance ou l'ayant droit doit :
- a) aviser immédiatement la société par l'un des canaux suivants :
centrale téléphonique 24 h sur 24 pour les appels depuis la Suisse **0800 22 33 44**
centrale téléphonique 24 h sur 24 pour les appels depuis l'étranger +41 43 311 99 11
Fax +41 58 358 40 40
Agence selon la police
Courriel service.sinistres@allianz-suisse.ch
Internet www.allianz-suisse.ch
 - b) donner à la société, par écrit, tout renseignement sur la cause, l'importance et les circonstances du sinistre et lui permettre de procéder à toute enquête utile à cet effet ;
 - c) donner les indications motivant son droit à l'indemnité et justifiant l'étendue de l'obligation d'indemniser ; sur demande, dresser dans un délai raisonnable un inventaire signé par lui des choses existant avant et après le sinistre et de celles qui ont été endommagées, en indiquant leur valeur ;
 - d) faire tout ce qui est possible, pendant et après le sinistre, pour conserver et sauver les choses assurées et pour restreindre le dommage et, à cet effet, se conformer aux instructions de la société ;
 - e) ne pas apporter aux choses endommagées des changements qui pourraient rendre difficile ou impossible la détermination de la cause du sinistre ou de l'importance du dommage, à moins que ces changements ne servent à diminuer le dommage ou ne soient effectués dans l'intérêt public.
- 9.2 En cas de vol ainsi que de dommages survenant lors de troubles intérieurs et actes de malveillance, il doit en outre
- a) aviser immédiatement les services de police, demander l'ouverture d'une enquête officielle et ne pas faire disparaître ou modifier les traces du délit sans le consentement des services de police ;
 - b) prendre, en toute conscience et selon les instructions des services de police ou de la société, toutes les mesures propres à faire découvrir le coupable et récupérer les objets volés ;

- c) informer sans tarder la société si des objets volés sont retrouvés, ou s'il a des nouvelles à leur sujet.

A10 Évaluation du dommage

- 10.1 L'ayant droit de même que la société peuvent exiger que le dommage soit immédiatement évalué.
- 10.2 L'ayant droit doit prouver l'importance du dommage. La somme d'assurance ne constitue une preuve ni de l'existence ni de la valeur des choses assurées au moment du sinistre.
- 10.3 Le dommage est évalué soit par les parties elles-mêmes, soit par un expert commun ou dans le cadre d'une procédure d'expertise. Chaque partie peut demander l'application de la procédure d'expertise.
- 10.4 Dans l'assurance pour compte d'autrui, le dommage est évalué exclusivement entre le preneur d'assurance et la société.
- 10.5 La société n'est pas obligée de reprendre les choses sauvées ou endommagées.
- 10.6 Lorsque des objets volés sont retrouvés, l'ayant droit doit rembourser (déduction faite d'un certain montant pour une moins-value éventuelle) l'indemnité qui lui a été versée pour ceux-ci ou les mettre à la disposition de la société.
- 10.7 La société peut, à sa guise, faire effectuer les réparations nécessaires, apporter une réparation en nature ou verser une indemnité en espèces.

A11 Procédure d'expertise

- 11.1 La procédure d'expertise est soumise aux règles suivantes :
- a) Chaque partie désigne un expert par procès-verbal ou par écrit. Avant le début de l'évaluation du dommage, les deux experts nomment un arbitre selon le même procédé. Si l'une des parties néglige de désigner son expert dans les 14 jours après y avoir été invitée par écrit, celui-ci sera désigné, sur requête de l'autre partie, par le président du tribunal de première instance du lieu où sont situées les choses qui font l'objet principal de l'assurance ; le même juge nomme aussi l'arbitre lorsque les experts ne peuvent pas s'entendre sur le choix de ce dernier.

- b) Toutes les personnes qui ne possèdent pas les connaissances techniques nécessaires ou qui ont un lien de parenté ou autre avec l'une des parties peuvent être récusées. Si le motif de récusation est contesté, le juge désigné selon lettre a) décide et, s'il approuve l'opposition, nomme l'expert ou l'arbitre.
- c) Les experts déterminent la valeur des choses assurées, sauvées et endommagées immédiatement avant et après le sinistre ; en cas d'assurance à la valeur à neuf, la somme qu'exige l'acquisition de choses nouvelles est également évaluée. Si les conclusions diffèrent, l'arbitre décide les points contestés dans les limites des deux rapports.
- d) Les constatations faites par les experts dans les limites de leurs attributions lient les parties s'il n'est pas prouvé qu'elles s'écartent manifestement et sensiblement de l'état de fait. La partie qui prétend que ces constatations s'écartent de l'état de fait est tenue d'en apporter la preuve.
- e) Chaque partie supporte les frais de son expert ; les frais de l'arbitre sont répartis entre elles par moitié.

A12 Franchise / limitations de prestations et de sommes

- 12.1 L'ayant droit doit prendre à sa charge, pour chaque événement dommageable, la franchise convenue dans la police. Les franchises prescrites légalement selon les dispositions du chapitre « Assurance des dommages dus à des événements naturels » de l'Ordonnance sur la surveillance d'entreprises d'assurance privées (OS) sont applicables dans l'assurance dommages naturels.
- 12.2 Dans les cas où les conditions générales ou la police prévoient des limitations de prestations, on procède comme suit :
 - a) le dommage est d'abord évalué conformément au contrat et à la loi ;
 - b) la franchise est déduite de ce montant ;
 - c) à ce stade-là seulement est appliquée la limitation des prestations.

Dans l'assurance des dommages naturels, les dispositions légales sont applicables.

- 12.3 Si les présentes conditions générales contiennent des limitations de sommes, le droit à une indemnité par événement dommageable n'existe qu'une fois, même si une couverture semblable est prévue dans différentes polices.
- 12.4 Sauf convention contraire, les sommes d'assurance ne sont pas diminuées par le fait qu'une indemnité a été versée.

A13 Sous-assurance

- 13.1 Si la somme d'assurance est inférieure à la valeur de remplacement (sous-assurance), le dommage n'est réparé que dans la proportion qui existe entre la somme d'assurance et la valeur de remplacement ou, pour l'assurance de la valeur à neuf, entre la somme d'assurance et la valeur à neuf. Lorsqu'une indemnité maximale a été définie, la sous-assurance éventuelle est calculée en fonction du rapport qui existe entre la valeur totale déclarée et la valeur de remplacement.
- 13.2 L'indemnité est évaluée séparément pour chaque bâtiment.
- 13.3 Dans l'assurance au premier risque, le dommage est remboursé jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue, sans égard à une sous-assurance éventuelle.

A14 Renonciation à faire valoir la sous-assurance

- 14.1 La somme d'assurance est basée sur une estimation faite selon les règles de l'art.
- 14.2 On renonce à faire valoir la sous-assurance quand
 - a) l'adaptation automatique de la somme d'assurance a été convenue,
 - b) aucune construction supplémentaire, aucune transformation ni aucun investissement provoquant une plus-value n'ont eu lieu depuis la dernière estimation, ou quand une demande écrite de réévaluation a été envoyée avant le sinistre et que
 - c) la somme d'assurance n'a pas été évaluée en dessous de l'estimation du bâtiment, ou quand une estimation du bâtiment trop basse n'est pas due à des raisons pour lesquelles le preneur d'assurance doit se porter garant.

Lors d'une telle renonciation à faire valoir la sous-assurance, la société a droit à la différence entre la prime payée et celle qui aurait résulté de la somme d'assurance exacte pour les deux dernières années d'assurance, au plus tôt cependant depuis le début du contrat.

A15 Violation des obligations

Si les devoirs de diligence, les prescriptions de sûreté contractuelles ou légales ou d'autres obligations sont violés par faute, ou si une aggravation du risque n'a pas été annoncée par faute, l'indemnité peut être réduite dans la mesure où la cause du sinistre ou l'importance du dommage en ont été influencées.

A16 Paiement de l'indemnité

- 16.1 L'indemnité est due quatre semaines après que la société a reçu les renseignements lui permettant de fixer le montant du dommage et d'établir sa responsabilité. Quatre semaines après le sinistre, il peut être exigé, à titre d'acompte, le montant minimal dû selon l'état de l'évaluation du dommage.
- 16.2 L'obligation de paiement de la société est différée aussi longtemps qu'une faute du preneur d'assurance ou de l'ayant droit empêche de fixer ou de payer l'indemnité.
- 16.3 L'indemnité n'est notamment pas exigible aussi longtemps :
- a) qu'il y a doute sur la qualité de l'ayant droit pour recevoir le paiement ;
 - b) que le preneur d'assurance ou l'ayant droit font l'objet d'une enquête de police ou d'une instruction pénale en raison du sinistre, et que la procédure n'est pas terminée.
- 16.4 À partir de l'exigibilité, l'indemnité doit être calculée avec un intérêt dont le taux est supérieur de 1 % au taux Libor moyen de la Banque nationale suisse.

A17 Garantie des créances hypothécaires

- 17.1 La société garantit aux créanciers gagistes, jusqu'à concurrence de l'indemnité, le montant de leurs créances découlant des droits de gage inscrits au Registre foncier, ou annoncés par écrit à la société, dont la couverture n'est pas assurée par la fortune personnelle du débiteur. Cette garantie est consentie même si l'ayant droit est totalement ou partiellement déchu de son droit à l'indemnité.
- 17.2 Cette disposition n'est pas appliquée si le créancier gagiste est lui-même l'ayant droit ou s'il a causé le sinistre intentionnellement ou par faute grave.

A18 Prescription et déchéance

- 18.1 Les créances qui résultent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation.
- 18.2 Les créances en indemnisation qui ont été rejetées et qui n'ont pas fait l'objet d'une action en justice dans les deux ans qui suivent le sinistre sont frappées de déchéance.
- 18.3 Dans l'assurance du revenu locatif, la prescription et la déchéance pour des créances en indemnisation interviennent une année après l'expiration de la durée de garantie.

Dispositions générales

A19 Aggravation et diminution du risque

- 19.1 Toute modification d'un fait important pour l'appréciation du risque, dont les parties ont constaté l'étendue lors de la conclusion du contrat, doit être annoncée immédiatement et par écrit à la société.
- 19.2 En cas d'aggravation du risque, la société peut procéder à l'augmentation de prime correspondante pour le reste de la durée contractuelle ou résilier le contrat dans les 14 jours qui suivent la réception de l'avis, en observant un délai de quatre semaines. Le même droit de résiliation appartient au preneur d'assurance si les parties ne peuvent s'entendre sur l'augmentation de prime. Dans les deux cas, la société a droit à l'augmentation de prime conforme au tarif à partir du moment de l'aggravation du risque, et ce, jusqu'à l'expiration du contrat.
- 19.3 En cas de diminution du risque, la prime est réduite proportionnellement à la différence qui existe entre l'ancienne prime et la prime correspondant au risque modifié.

A20 Double assurance et coassurance

- 20.1 Si, pour des bâtiments et des choses déjà assurés, le preneur d'assurance conclut d'autres assurances contre le même risque et pour la même période, il doit en informer immédiatement la société. Celle-ci a le droit de résilier le contrat dans les 14 jours qui suivent la réception de l'avis, en observant un délai de quatre semaines.
- 20.2 Si le preneur d'assurance s'est engagé à supporter lui-même une partie du dommage, il ne doit pas s'assurer ailleurs pour celle-ci. Dans le cas contraire, l'indemnité sera réduite de façon à lui faire supporter la partie convenue.

A21 Devoirs de diligence

- 21.1 Le preneur d'assurance est tenu d'observer la diligence nécessaire et de prendre en particulier les mesures commandées par les circonstances pour protéger les choses assurées contre les risques couverts.
- 21.2 Dans l'assurance contre les dégâts d'eau, le preneur d'assurance est en particulier tenu, à ses frais, de maintenir en bon état les conduites d'eau et les installations et appareils qui y sont raccordés, de faire dégorger les installations de conduites d'eau obstruées ainsi que de prendre des mesures adéquates contre le gel.
- 21.3 Aussi longtemps que le bâtiment ou les locaux sont inutilisés, même temporairement, les conduites d'eau et les installations et appareils qui y sont raccordés doivent être vidés, à moins que l'installation de chauffage ne soit maintenue en service et contrôlée de façon appropriée.
- 21.4 Le preneur d'assurance prend des mesures permettant, après un dommage survenu dans le domaine du traitement des données informatiques, la reconstitution immédiate des programmes et informations nécessaires à la poursuite du traitement de ces données. Ces mesures consistent en particulier à conserver des doubles des informations et des programmes de sorte qu'ils ne puissent être détruits avec les originaux.

A22 Communications / polices collectives

- 22.1 Toutes les notifications et communications du preneur d'assurance ou de l'ayant droit doivent être adressées à l'agence compétente, à sa représentation indiquée sur le dernier avis de prime ou au siège suisse de la société. Toutes les déclarations tendant à résilier le contrat ou à s'en départir doivent parvenir à l'adresse correspondante avant l'expiration du délai.
- 22.2 Dans le cas de polices auxquelles participent plusieurs sociétés (polices collectives), si l'une d'elles est chargée de la gérance du contrat d'assurance, les paiements de primes, notifications et communications qui lui sont adressés sont valables pour toutes les sociétés participantes. Les déclarations des sociétés participantes concernant le preneur d'assurance ou l'ayant droit leur sont transmises par la société gérante.
- 22.3 En présence de polices collectives, la garantie de chaque société est limitée à sa part (pas de solidarité passive).

A23 For

En cas de litige, le preneur d'assurance ou l'ayant droit peut porter plainte soit au siège de la société, soit à son propre domicile ou siège en Suisse. Si le preneur d'assurance habite dans la principauté de Liechtenstein, ou si l'intérêt assuré se situe dans la principauté de Liechtenstein, le for est à Vaduz.

A24 Dispositions légales

Sont en outre applicables les dispositions de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA). Pour les preneurs d'assurance ayant leur résidence habituelle ou leur administration centrale dans la principauté de Liechtenstein, ce sont les dispositions légales impératives du droit liechtensteinois qui font foi.

A25 Définitions

- 25.1 Valeur à neuf pour un bâtiment
La valeur à neuf correspond à la valeur de construction conforme aux usages locaux. Celle-ci englobe tous les frais de construction d'un bâtiment semblable au même endroit (y compris les honoraires des architectes). Les détériorations préexistantes sont toutefois portées en déduction. Les restes sont également pris en compte en conséquence.

- 25.2 Valeur actuelle pour un bâtiment
La valeur actuelle correspond à la valeur à neuf sous déduction de la dépréciation du bâtiment intervenue depuis sa construction. Les détériorations préexistantes sont aussi portées en déduction. Les restes sont également pris en compte en conséquence.
- 25.3 Valeur vénale pour un bâtiment
Montant qui aurait pu être encaissé si le bâtiment avait été vendu immédiatement avant le sinistre. La valeur du bien-fonds n'est pas prise en considération. Le produit peut aussi être calculé par capitalisation du revenu locatif annuel du bâtiment.
- 25.4 Valeur de démolition pour un bâtiment
Valeur des matériaux de construction démontés, déduction faite des frais de démontage économisés.
- 25.5 Valeur à neuf pour les ustensiles et le matériel
Montant exigé par la nouvelle acquisition ou la nouvelle fabrication (valeur à neuf), y compris les frais de douane, de transport, de montage et tous les autres frais accessoires, mais pas plus que les frais de réparation en cas de dommage partiel. Les restes à disposition sont évalués à la valeur à neuf.
- 25.6 Dommage partiel
- a) En cas d'assurance à la valeur à neuf
Il y a dommage partiel lorsque, au moment où survient le sinistre, l'estimation des frais nécessaires à la remise en état (réparation) de la chose détériorée est inférieure à la valeur à neuf de cette dernière. Sont remboursés au maximum les frais de réparation. Les restes à disposition et les dommages préexistants sont pris en compte à la valeur à neuf.
- b) En cas d'assurance à la valeur actuelle
Il y a dommage partiel lorsque, au moment où survient le sinistre, l'estimation des frais nécessaires à la remise en état (réparation) de la chose détériorée est inférieure à la valeur actuelle de cette dernière. Sont remboursés au maximum les frais de réparation. Les restes à disposition et les dommages préexistants sont pris en compte à la valeur actuelle.

25.7 Dommage total

a) En cas d'assurance à la valeur à neuf

Il y a dommage total lorsque, au moment où survient le sinistre, l'estimation des frais nécessaires à la remise en état (réparation) de la chose détériorée est supérieure à la valeur à neuf de cette dernière.

b) En cas d'assurance à la valeur actuelle

Il y a dommage total lorsque, au moment où survient le sinistre, l'estimation des frais nécessaires à la remise en état (réparation) de la chose détériorée est supérieure à la valeur actuelle de cette dernière.

25.8 Valeur d'assurance

Estimation de la valeur au moment de la conclusion de l'assurance. Chaque modification de la somme d'assurance pendant la durée contractuelle est prise en considération. La valeur d'assurance est déterminante pour la fixation de la somme d'assurance.

25.9 Valeur de remplacement

Estimation de la valeur au moment du sinistre. La valeur de remplacement est déterminante pour le montant de l'indemnité.

25.10 Troubles intérieurs

Sont considérées comme tels les violences exercées contre des personnes ou des choses lors d'un attroupement, d'une échauffourée ou d'une émeute, ainsi que lors des pillages qui sont commis à cette occasion.

25.11 Terrorisme

Sont considérés comme terrorisme tout acte de violence ou toute menace de violence perpétrés pour des motifs politiques, religieux, ethniques, idéologiques ou similaires. L'acte de violence ou la menace de violence sont de nature à répandre la peur ou la terreur dans la population, ou dans une partie de celle-ci, ou à exercer une influence sur un gouvernement ou des organismes d'État.

Les troubles intérieurs selon l'article A25.10 n'entrent pas dans la notion de terrorisme.

25.12 Ustensiles et matériel

Il s'agit des choses qui servent à l'entretien et à l'usage des bâtiments assurés et des terrains qui en font partie, comme les tondeuses à gazon, les outils de jardinage, les conteneurs et le mazout.

25.13 Bâtiment

Est un bâtiment au sens de la technique d'assurance tout produit immobilier issu de l'activité de la construction, y compris ses parties intégrantes, couvert d'un toit, renfermant des locaux utilisables et construit à titre d'installation permanente.

Le gros œuvre d'un bâtiment au sens ci-dessus entre également dans cette notion. En revanche, les matériaux de construction qui ne sont pas encore fixés à demeure sont considérés comme des biens meubles.

La propriété par étages est la part de copropriété d'une personne dans un bien-fonds et un bâtiment qui donne au copropriétaire le droit particulier d'utiliser en exclusivité une certaine partie d'un bâtiment et d'en aménager l'intérieur.

Réglementation particulière

Pour les maisons d'habitation et les appartements, il faut encore ajouter au bâtiment tous les objets qui, d'après l'usage local, font partie de l'aménagement général de l'immeuble et qui appartiennent au propriétaire du bâtiment, même lorsqu'ils peuvent en être séparés sans perdre sensiblement de leur valeur ou sans provoquer d'importants dégâts à l'édifice.

Pour les installations industrielles, artisanales et agricoles qui se composent aussi bien d'ouvrages entrant dans la structure du bâtiment que d'installations servant à l'exploitation, l'assurance des bâtiments comprend les parties entrant uniquement ou essentiellement dans la structure du bâtiment. En font partie les conduites d'eau, d'air et d'énergie (y compris les équipements principaux et secondaires de distribution), depuis le générateur ou l'endroit où ces conduites pénètrent dans le bâtiment jusqu'aux dispositifs de consommation. Les installations servant à l'exploitation, ainsi que les conduites de tous genres qui les relient, sont exclues de l'assurance des bâtiments sans égard à la façon dont elles sont incorporées à la construction. En font tout spécialement partie les machines (y compris les équipements de commande) et installations, y compris leurs fondations, servant uniquement ou essentiellement à l'exploitation.

Les ouvrages fixés à demeure au bâtiment sur l'intervention du locataire ou du fermier doivent être assurés par le locataire ou le fermier.

Exemples de parties intégrantes du bâtiment

- Abreuvoirs automatiques, installations d'–
- Antennes (uniquement celles qui appartiennent au propriétaire du bâtiment)
- Ascenseurs
- Avertisseurs d'incendie
- Boîtes aux lettres (également isolées)
- Cages de turbines
- Caractères pour réclames (gravés, encastrés dans un mur ou peints)
- Charpentes soutenant les cloches
- Chauffage, installations de – (sans celles d'exploitation)
- Chauffe-eau (sans ceux d'exploitation)
- Climatisation, installations de – (sans celles d'exploitation)
- Cuisines, agencements de –* (tels que fourneaux de cuisson [cuisinières], buffets de cuisine, armoires frigorifiques, congélateurs, machines à laver de tous genres – sans ceux d'exploitation, mais y compris les cuisines d'hôtels et de restaurants)
- Cuisines d'hôtels et de restaurants
- Conduites électriques (sans celles situées dans les usines électriques)
- Conduites forcées et à vide
- Conduites téléphoniques
- Devantures
- Dispositifs pour attacher le bétail
- Doubles fenêtres (aussi celles qui ne sont pas posées)
- Élévateurs de chars (partie entrant dans la structure du bâtiment)
- Épuration des eaux usées, stations d'– (partie entrant dans la structure du bâtiment)
- Escaliers roulants
- Extincteurs et avertisseurs d'incendie
- Forges (partie entrant dans la structure du bâtiment)
- Fosses à purin et à fumier (reliées au bâtiment)
- Fosses et caves pour tanks (citernes)
- Fours à briques (partie entrant dans la structure du bâtiment)
- Incinération des ordures, usines d'– (partie entrant dans la structure du bâtiment)
- Installations et machines à laver le linge* (sans celles d'exploitation)
- Installations pour adoucir l'eau (sans celles d'exploitation)
- Installations sanitaires
- Jeux de quilles (partie entrant dans la structure du bâtiment)
- Lampes, en plein air également* (sans celles d'exploitation et sans les ampoules et tubes lumineux)
- Machines électriques (faisant partie des ouvrages proprement dits)
- Moquettes*
- Parafoudres, installations de –
- Peintures décoratives
- Pompes (servant au chauffage des locaux ou à l'alimentation en eau)
- Pompes de circulation
- Ponts-bascules (partie entrant dans la structure du bâtiment)

- Protection civile, installations pour la – (sans équipements pour la protection civile*)
- Réfrigération, installations de – (partie entrant dans la structure du bâtiment)
- Réservoirs (partie entrant dans la structure du bâtiment)
- Revêtements de sol*
- Séchage, installations de –* (partie entrant dans la structure du bâtiment)
- Silos (partie entrant dans la structure du bâtiment)
- Silos à fourrage (partie entrant dans la structure du bâtiment)
- Souffleurs-engrangeurs (partie entrant dans la structure du bâtiment)
- Sprinklers, installations de –
- Stands (cibleries) (sans les cibles et sans les installations de transport)
- Stores (y compris toile)
- Tableaux de distribution (sans ceux d'exploitation)
- Tanks, y compris les vannes (sans ceux d'exploitation)
- Usines électriques (partie entrant dans la structure du bâtiment)
- Ventilation, installations de – (sans celles d'exploitation)
- Vernissage par projection (au pistolet) (partie entrant dans la structure du bâtiment)
- Vitrines

Légende : * = Réglementation particulière pour les maisons d'habitation conformément à l'alinéa 4 du chiffre 25.13

25.14 Constructions mobilières

Ne sont pas considérées comme des bâtiments les constructions mobilières, c'est-à-dire les constructions qui n'ont pas été édifiées en tant qu'ouvrages permanents, comme les baraques de chantier, les halles de fêtes ou les boutiques foraines.

25.15 Installations immobilières

L'assurance des bâtiments comprend également les ouvrages qui, sans faire partie intégrante du bâtiment, font normalement partie de celui-ci, appartiennent au propriétaire du bâtiment et sont fixés ou adaptés à ce dernier de telle manière qu'ils ne puissent pas être enlevés sans perdre sensiblement de leur valeur ou sans provoquer une détérioration importante à l'immeuble.

Ne sont pas inclus dans l'assurance des bâtiments :

- a) les fouilles pour une excavation, l'épuisement des eaux, les travaux de nivellement et de remblayage, ceux liés à l'environnement et ceux destinés à améliorer le terrain à bâtir ;
- b) les biens meubles, les installations servant à l'exploitation ;
- c) les frais accessoires de construction.

Exemples d'ouvrages entrant dans la structure du bâtiment

- Alarme, dispositifs d'–
- Autels
- Bains à remous
- Bancs
- Bénitiers
- Buffets
- Cabines téléphoniques
- Caniveaux pour câbles
- Chaires
- Cloisons mobiles (appartenant au propriétaire du bâtiment)
- Coffres-forts
- Comptoirs dans la restauration
- Confessionnaux
- Dévaloirs pour les sacs
- Établis
- Étagères
- Fonts baptismaux
- Fumoirs à viande
- Haut-parleurs, installations de –
- Hottes de laboratoire
- Interphones
- Podiums
- Rampes mobiles de raccordement
- Récipients (sans ceux d'exploitation)
- Sauna, installations de –
- Scènes de théâtre
- Sièges
- Sirènes
- Supports de tonneaux
- Tabernacles
- Tableaux noirs
- Tables de laboratoires
- Téléphone interne, installations de –
- Traitement de l'eau, installations pour le – (sans celles d'exploitation)
- Trésors
- Vestiaires, installations de –
- Vitrines d'affichage
- Vitrines d'exposition

25.16 Biens meubles

Marchandises et objets usuels qui n'entrent pas dans la définition du bâtiment.

25.17 Ouvrages faisant partie de l'immeuble

Les ouvrages qui se trouvent hors du bâtiment assuré et qui, sans faire partie de celui-ci, font cependant partie de l'immeuble, tels que :

- Avant-toits (appentis)
- Basses-cours
- Bassins de décantation
- Bassins de pressurage
- Cabanes de jardins
- Caisses et fosses à purin
- Capteurs solaires
- Citernes
- Clôtures
- Conduites d'eau et d'énergie
- Escaliers
- Étables pour le petit bétail
- Fontaines
- Fosses à fumier
- Fosses d'aisance
- Hangars à machines
- Hangars à véhicules
- Mâts pour drapeaux
- Pavillons
- Pergolas
- Silos
- Piscines, y compris les installations et les couvertures
- Pompes à chaleur
- Puits filtrants
- Récipients
- Ruchers
- Serres
- Silos
- Sondes géothermiques et nappes de tubes
- Tanks de tous genres, y compris conduites et vannes (d'exploitation)
- Supports à vélos
- Volières

25.18 Ouvrages faisant partie de l'immeuble

Les ouvrages qui se trouvent hors du bâtiment assuré et qui sont essentiellement exposés au risque que constituent les forces de la nature, par exemple :

- Canaux
- Embarcadères et autres appontements
- Entrées
- Fondations
- Murs de soutènement
- Ponts
- Rampes
- Terrasses
- Trottoirs
- Tunnels

25.19 Choses accessoires

En cas de doute, elles partagent le sort de la chose principale.

Conditions générales (CG) pour l'assurance des bâtiments – Z Assistance

Objet de l'assurance

Z1 Choses, frais et prestations assurés

Sont assurés :

- 1.1 Assistance 24 heures sur 24 en cas de situation d'urgence
Si, à la suite d'un événement imprévisible et soudain, il se produit une situation d'urgence qui, sauf intervention rapide, pourrait engendrer des dommages supplémentaires aux bâtiments couverts par l'assurance, la société organise l'intervention des artisans requis pour prendre les mesures d'urgence nécessaires et ce, 24 heures sur 24.

Les coûts d'intervention des artisans pour ces mesures d'urgence sont assurés jusqu'à concurrence de CHF 1000.– au maximum.

- 1.2 Communication d'artisans qualifiés
En cas d'événements ne constituant pas une situation d'urgence selon le chiffre 1.1, la société communique les numéros de téléphone d'artisans qualifiés qui sont à disposition dans le cadre du service d'urgence.

Z2 Choses, frais et prestations non assurés

Ne sont pas assurés :

- 2.1 les frais de la réparation définitive du dommage ;
- 2.2 les frais faisant l'objet d'un contrat de garantie, de service ou d'entretien ;
- 2.3 les dommages consécutifs dus à un événement assuré ;
- 2.4 les prestations de garantie liées à l'exécution des mesures d'urgence prises par les artisans qualifiés mandatés par la société ;
- 2.5 toutes les prestations en rapport direct ou indirect avec l'entretien ordinaire et le maintien en état ;
- 2.6 les frais occasionnés par des désagréments en rapport avec un événement assuré, par exemple les frais engagés pour le remplacement de choses endommagées ou pour l'enquête de police ;
- 2.7 les frais de mesures qui ont été prises sans l'accord préalable de la société.

Étendue de l'assurance

Z3 Risques et dommages non assurés

Ne sont pas assurés :

- 3.1 tous les événements qui ne résultent pas d'une situation d'urgence ;
- 3.2 les dommages causés intentionnellement ou par une négligence grave du preneur d'assurance ou de ses collaborateurs ;
- 3.3 les dommages consécutifs à l'omission fautive par l'ayant droit de prendre les mesures de prévention nécessaires.

Z4 Lieu d'assurance

L'assurance couvre les bâtiments mentionnés dans la police.

Dispositions générales

Z5 Bases contractuelles complémentaires

En outre, sont applicables les dispositions des conditions générales (CG) pour l'assurance des bâtiments, A Dispositions communes.

Conditions particulières (CP)

Droit de résiliation annuelle

En dérogation aux conditions générales le contrat peut être résilié chaque année à l'échéance principale de la prime, moyennant un préavis de trois mois.

GVB Assurances privées SA

Papiermühlestrasse 130, 3063 Ittigen
Téléphone 031 925 11 11, Fax 031 925 12 22
info@gvb.ch, www.gvb.ch

**Nous protégeons ce
que vous avez construit.**